

(1) Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a deschis-o, denumirea localității unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" și de denumirea localității în care are sediul sucursala.

(2) În cazul în care aceeași persoană juridică a deschis mai multe sucursale în aceeași localitate, se poate adăuga mențiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

SECȚIUNEA a 3-a

Cererea de înregistrare

ART. 71

(1) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale cuprinde:

a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, conform actului de identitate emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;

b) firma și sediul profesional și, dacă este cazul, punctele de lucru;

c) adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;

d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale și a activităților secundare;

e) data și semnătura.

(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a unei întreprinderi familiale cuprinde:

a) numele și prenumele fiecăruia dintre membri, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, calitatea de membru al familiei, starea civilă, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;

b) datele de identificare ale reprezentantului desemnat prin acordul de constituire, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;

c) firma și sediul profesional sau punctele de lucru;

d) adresa de e-mail și numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;

e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale și a activităților secundare;

f) data și semnătura.

(3) Cererea de înregistrare este însoțită de înscrisurile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare.

ART. 72

(1) Cererea de înmatriculare a unei persoane juridice prevăzute la art. 4 alin. (1) cuprinde:

a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii reprezentantului persoanei juridice, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, cu arătarea calității acestuia, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;

b) firma, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerțului;

c) sediul social;

d) adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări, precum și, dacă există, pagina de internet;

e) data, semnătura.

(2) Cererea este însoțită de înscrisurile prevăzute de legea care reglementează regimul juridic al fiecăreia dintre persoanele juridice supuse obligației de înregistrare.

(3) La cererea de înmatriculare se atașează și dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege. În cazul în care autorizațiile sau avizele sunt eliberate de instituții publice ori de organe de specialitate ale administrației publice centrale, ONRC solicită acestora transmiterea copiilor autorizațiilor sau avizelor în format electronic.

(4) În cazul în care fondatorii sunt persoane juridice române înregistrate în registrul comerțului, datele privind reprezentanții legali și puterea de reprezentare a acestora, precum și privind starea persoanei juridice sunt obținute din registrul comerțului, iar în cazul fondatorilor societăți cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului.

ART. 73

(1) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cuprinde:

a) firma sucursalei, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerțului;

b) sediul sucursalei;

c) adresa de e-mail și numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;

d) numele și prenumele, locul și data nașterii, codul numeric personal, domiciliul și cetățenia reprezentanților persoanei juridice care deschide sucursala, precum și a celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat, conform actului de înființare, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;

e) registrul comerțului în care este înregistrată persoana juridică ce deschide sucursala și numărul de înmatriculare;

f) data și semnătura.

(2) La cererea de înregistrare se anexează:

a) dovada sediului sucursalei;

b) hotărârea adunării generale/decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala, care va conține și obiectul de activitate al sucursalei, precum și numirea, încetarea funcției și identitatea persoanelor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;

c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare;

d) copii ale actelor de identitate ale reprezentanților persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;

e) informațiile din cazierul fiscal al reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, care se obțin de ONRC de la ANAF, sau, în cazul în care acesta este cetățean străin, declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, din care să rezulte că îndeplinește condițiile legale pentru deținerea acestei calități;

g) în situațiile speciale, prevăzute de lege, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege.

(3) Oficiul registrului comerțului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comerțului de la sediul principal al profesionistului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menționată în registrul comerțului respectiv.

(4) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționării acestora la oficiul registrului comerțului din România, după înregistrarea lor în statele respective. În cazul în care sucursala se deschide într-un stat membru al Uniunii Europene, menționarea se face din oficiu, imediat după primirea notificării înregistrării de la registrul statului membru. Confirmarea primirii notificării se transmite registrului comerțului din statul membru de către ONRC.

ART. 74

(1) Cererea de înregistrare a sucursalelor persoanelor juridice străine cuprinde:

a) firma persoanei juridice din străinătate și forma juridică, precum și firma sucursalei, dacă este diferită de cea a persoanei juridice, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerțului;

b) registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, numărul de înregistrare și, după caz, EUID;

c) sediul sucursalei;

d) adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;

e) numele și prenumele și calitatea reprezentanților persoanei juridice din străinătate și ale celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat, conform actului constitutiv, precum și tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;

f) în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spațiul Economic European se va menționa și legea națională aplicabilă persoanei juridice;

g) data și semnătura.

(2) La cererea de înregistrare se anexează înscrisurile prevăzute la art. 73 alin. (2), precum și, în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spațiul Economic European, următoarele:

a) actul constitutiv și statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, în traducere în limba română, realizată de un traducător autorizat;

b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia și, cel puțin anual, valoarea capitalului subscris, dacă aceste informații nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);

c) un certificat care să ateste existența societății, emis de registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, însoțit de traducerea în limba română, legalizată, efectuată de un traducător autorizat.

(3) ONRC transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, registrului comerțului de la sediul persoanei juridice din străinătate un extras privind înregistrarea sucursalei.

(4) În cazul sucursalelor deschise de persoane juridice care nu sunt guvernate de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European se depun la registrul comerțului de la sediul sucursalei situațiile financiare anuale ale operatorului economic, așa cum sunt acestea întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legea din România sau, după caz, cu legea care guvernează persoana juridică din străinătate dacă aceasta prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană.

(5) Publicitatea situațiilor financiare anuale ale persoanelor juridice cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene care deschid sucursale în România este îndeplinită prin efectuarea publicității acestora în acel stat membru.

ART. 75

(1) Documentele depuse în susținerea cererilor de înregistrare se redactează în limba română.

(2) Solicitanții înregistrării sau persoanele înregistrate în registrul comerțului pot depune documentele în susținerea cererilor de înregistrare redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ai căror cetățeni sunt, însoțite de traduceri în limba română, realizate de un traducător autorizat.

(3) La cerere, se poate asigura și publicitatea înscrisurilor traduse în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene, documentele fiind depuse în traducere realizată de un traducător autorizat.

(4) Înscrisurile traduse într-o limbă străină se vor redacta fie pe două coloane, cuprinzând în prima coloană textul în limba română, iar în cea de-a doua textul în limba străină, fie în mod succesiv, mai întâi textul în limba română, continuându-se cu textul în limba străină.

(5) În caz de neconcordanță între actele și informațiile publicate în limba română și traducerea publicată voluntar, aceasta din urmă nu este opozabilă terților; cu toate acestea, terții se pot prevala de traducerea publicată voluntar, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de versiunea care făcea obiectul publicității obligatorii.

(6) Oficiile registrului comerțului asigură accesul și la copiile actelor prevăzute la alin. (3) în aceleași condiții ca și la actele în limba română.

ART. 76

(1) Înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare care fac parte din categoria actelor oficiale se prezintă la oficiul registrului comerțului astfel:

a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenții ce includ dispoziții referitoare la înlăturarea cerinței supralegalizării și a oricărei alte formalități similare;

b) în formă originală - pentru statele în privința actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;

c) în forma originală conținând apostila - pentru statele părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepția statelor prevăzute la lit. a) și b);

d) în forma originală, conținând dovada supralegalizării - pentru statele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la lit. a) - c).

(2) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, în original, sau în format electronic, transmisă de notarul public, în condițiile art. 84 alin. (2), prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată.

ART. 77

Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susținerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare.

ART. 78

(1) Formatul cererii de înregistrare în registrul comerțului se stabilește prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC.

(2) Formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în format letric și electronic, se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC.

(3) Formatul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin ordin comun al președintelui ANAF și al ministrului justiției, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerțului.

SECȚIUNEA a 4-a

Semnarea cererii

ART. 79

(1) Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice se semnează de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau de avocat, în baza unei împuterniciri avocațiale, ori de către oricare asociat, acționar sau membru.

(2) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

ART. 80

(1) Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, respectiv de titularul întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală și autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

(2) Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se semnează de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

ART. 81

(1) Cererea de înregistrare de mențiuni în registrul comerțului sau, după caz, alte cereri se semnează în cazul persoanei juridice de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

(2) În cazul persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale și întreprinderii familiale, cererea de înregistrare de mențiuni sau, după caz, alte cereri se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, de titularul întreprinderii individuale, respectiv de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestora.

(3) Cererea de înregistrare de mențiuni sau, după caz, alte cereri privind o sucursală a unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

ART. 82

(1) Cererea de înregistrare se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.

(2) Actul constitutiv, inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către toți fondatorii sau de către reprezentanții convenționali ai acestora.

ART. 83

Pentru înregistrarea în registrul comerțului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

SECȚIUNEA a 5-a

Depunerea cererii de înregistrare și a altor tipuri de cereri

ART. 84

(1) Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoțită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghișeu sau prin transmitere prin servicii de poștă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora de către persoanele menționate la art. 79 - 81, personal sau prin împuternicit.

(2) În cazul în care înscrisurile care se depun în susținerea cererilor de înregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de către notari publici sau avocați, aceștia pot transmite oficiilor registrului comerțului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de înregistrare și înscrisurile care le însoțesc, cu semnătură electronică calificată, aceștia atestând identitatea solicitantului înregistrării.

(3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.

(4) Declarațiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susținerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată și pot fi depuse la oficiul registrului comerțului sau transmise prin servicii de poștă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.

(5) Oficiul registrului comerțului va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere, precum și codul unic de înregistrare și datele care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerțului.

ART. 85

(1) Cererea de înregistrare, precum și documentele în susținerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerțului.

(2) Dacă o persoană juridică cu sediul social în străinătate înființează mai multe sucursale în țară, documentele prevăzute la art. 73 alin. (2) și la art. 74 alin. (2) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societății, la oficiul registrului comerțului în care sunt înregistrate celelalte sucursale precizându-se care este registrul prin care se asigură formalitățile de publicitate.

ART. 86

Solicitanții înregistrării și, după caz, reprezentanții legali/împuterniciții acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare și în documentele depuse de aceștia în susținere.

ART. 87

Cererea de înregistrare în registrul comerțului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice, iar pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, înainte de începerea activității economice sau, în cazul în care reprezentantul întreprinderii familiale nu formulează cererea, în termen de 15 zile de la data încheierii acordului de constituire.

SECȚIUNEA a 6-a

Acte și fapte care se înregistrează în registrul comerțului

ART. 88

Datele care se înregistrează în registrul comerțului la înregistrarea persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale și a întreprinderii familiale sunt cele cuprinse în cererea de înregistrare, precum și următoarele:

a) dacă este cazul, numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii ale soției/soțului titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care participă în mod obișnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate;

b) numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și EUID;

c) datele din declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

d) numărul și data încheierii registratorului sau, după caz, a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a efectuat înregistrarea.

ART. 89

La înmatricularea societăților se înregistrează în registrul comerțului datele cuprinse în cererea de înmatriculare, precum și datele din actul constitutiv, potrivit art. 7 lit. a) - h) și art. 8 lit. a) - o) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare, firma și sediul societății de registru independent autorizat care ține registrul acționarilor, dacă este cazul, potrivit art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 90

Datele care se înregistrează în registrul comerțului la înmatricularea companiilor naționale și a societăților naționale sunt cele prevăzute la art. 90, precum și în actul de înființare.

ART. 91

Pentru societățile europene cu sediul în România se înscriu datele prevăzute la art. 89, datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și, dacă este cazul, datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.

ART. 92

La înmatricularea grupurilor de interes economic se înregistrează în registrul comerțului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare, cele din actul constitutiv potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.

ART. 93

Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul în România se înregistrează în registrul comerțului datele prevăzute la art. 89, datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat, dacă este cazul.

ART. 94

Pentru societățile cooperative se înregistrează în registrul comerțului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) - j) și n) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.

ART. 95

Pentru cooperativele agricole se înregistrează în registrul comerțului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.

ART. 96

Pentru organizațiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerțului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare și în actul constitutiv, potrivit art. 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, datele privind starea, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.

ART. 97

Pentru societățile cooperative europene cu sediul în România se înscriu și datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE), datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, datele privind starea, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.

ART. 98

Datele care se înregistrează în registrul comerțului în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în România sunt datele din cererea de înregistrare, precum și următoarele:

a) hotărârea adunării generale/decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala;

b) datele privind starea persoanei juridice, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare sau de desfășurare a activității, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.

ART. 99

Pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare care desfășoară și activități economice, inclusiv cele din domeniul agriculturii, se înscriu în registrul comerțului următoarele date:

a) actul de înființare;

b) firma;

c) sediul social;

d) valoarea patrimoniului la înființare;

e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și obiectele de activitate autorizate;

f) organele de conducere și actul de numire a acestora, numele și prenumele, locul și data nașterii, codul numeric personal, domiciliul și cetățenia reprezentantului persoană fizică, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;

g) subunități cu sau fără personalitate juridică;

h) datele privind starea, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare;

i) alte mențiuni prevăzute de lege.

ART. 100

(1) Datele care se înregistrează în registrul comerțului, în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în străinătate, sunt datele din cererea de înregistrare, prevăzute la art. 74 alin. (1) și (4), precum și următoarele:

a) hotărârea adunării generale sau decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala;

b) datele privind starea persoanei juridice, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare sau de desfășurare a activității, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.

(2) În registrul comerțului se înregistrează mențiuni referitoare la:

a) deschiderea și încetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvență asupra persoanei juridice;

b) procedura de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau orice alte proceduri similare;

c) dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidării și radierea persoanei juridice;

d) numele și puterile lichidatorilor;

e) închiderea sucursalei și radierea acesteia din registrul comerțului;

f) depunerea situațiilor financiare anuale ale persoanei juridice, care vor fi supuse aceluiași formalități de publicitate prevăzute pentru situațiile financiare ale societăților persoane juridice române, cu excepția societății dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul căreia publicitatea situațiilor financiare este efectuată în acel stat membru.

(3) După efectuarea mențiunii prevăzute la alin. (2) lit. e) de către oficiul registrului comerțului de la sediul sucursalei, ONRC notifică, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, registrul statului membru în care este înregistrată persoana juridică cu privire la închiderea sucursalei din România și la radierea sa din registru.

ART. 101

(1) ONRC primește, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, o notificare cuprinzând informații cu privire la mențiunile prevăzute la art. 100 alin. (2) lit. a), c) și f), precum și la modificări ale următoarelor date privitoare la persoana juridică: denumire, sediu social, număr de înregistrare, formă juridică, reprezentanți legali, în vederea înregistrării din oficiu a acestora în registrul comerțului.

(2) ONRC confirmă, prin sistemul de interconectare, primirea notificării potrivit alin. (1), pe care o transmite, de îndată, oficiului registrului comerțului în care este înregistrată sucursala care actualizează datele din registrul comerțului.

(3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerțului în care este înregistrată sucursala o radiază, din oficiu, îndată ce a primit, prin ONRC, notificarea cuprinzând informațiile și documentele corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1).

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecință a modificării formei juridice, a fuziunii sau divizării persoanei juridice ori a unei transformări transfrontaliere a acesteia.

(5) În cazul închiderii sucursalei deschise într-un stat membru de o persoană juridică română, ONRC confirmă, prin intermediul sistemului de interconectare, primirea notificării de la registrul comerțului în care este înregistrată sucursala și o transmite oficiului registrului comerțului de la sediul sucursalei pentru efectuarea, de îndată, a mențiunii corespunzătoare.

ART. 102

ONRC notifică, de îndată, prin sistemul de interconectare, registrului comerțului din statul membru în care persoana juridică română a deschis o sucursală informațiile, în cazul în care a fost înregistrată o modificare cu privire la oricare dintre următoarele elemente referitoare la persoana juridică:

a) firmă;

b) sediu social;

c) număr de ordine în registrul comerțului și EUID;

d) formă juridică;

e) reprezentanții persoanei juridice;

- f) depunerea situațiilor financiare anuale;
- g) deschiderea și încetarea unei proceduri de insolvență împotriva persoanei juridice;
- h) deschiderea și închiderea unei proceduri de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- i) dizolvarea, lichidarea persoanei juridice, finalizarea lichidării și radierea persoanei juridice.

ART. 103

(1) În registrul comerțului se vor înregistra mențiuni referitoare la:

- a) modificări ale actelor, faptelor și datelor înregistrate în registrul comerțului;
- b) schimbarea sediului sucursalelor persoanelor juridice;
- c) donația, vânzarea, locațiunea, ipoteca mobilară asupra fondului de comerț, actele de adjudecare, de executare silită și de transmitere pe cale succesorală, însoțite de documentele prevăzute de lege, precum și orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerțului privind fondul de comerț;
- d) hotărârea de divorț pronunțată în cursul exercitării activității economice, în cazul în care unul dintre soți deține calitatea de asociat/acționar/membru/membru cooperador/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant sau membru al întreprinderii familiale, modificarea stării civile a acestora, a regimului matrimonial, precum și înscrisuri prin care se realizează partajul bunurilor pentru persoanele care dețin calitățile mai sus enumerate;
- e) patrimoniul de afecțiune pentru membrii unei întreprinderi familiale, pentru persoana fizică autorizată și pentru titularul întreprinderii individuale;
- f) deschiderea și închiderea unei proceduri de concordat preventiv, confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- g) deschiderea procedurii insolvenței, inclusiv transfrontaliere, reorganizarea judiciară, intrarea în faliment, în baza hotărârilor judecătorești sau a notificărilor efectuate potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau a legilor speciale în domeniul insolvenței, precum și altor mențiuni privind derularea procedurii insolvenței, potrivit legii;
- h) punerea sub interdicție a persoanei înregistrate ca persoană fizică autorizată, a titularului întreprinderii individuale ori a membrilor întreprinderii familiale, instituirea curatei asupra acestora, precum și cu privire la ridicarea acestor măsuri;
- i) interdicția, stabilită ca pedeapsă complementară, prin hotărâre judecătorească definitivă, de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, de a exercita profesia sau meseria, în cazul persoanei care este înregistrată ca persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, respectiv în cazul persoanelor ce au calitatea de fondator, asociat/acționar, membru al unei persoane juridice, administrator, membru al consiliului de administrație, director, membru al directoratului, cenzor, auditor, în cazurile prevăzute de lege;
- j) condamnarea definitivă a persoanei juridice;
- k) alte măsuri dispuse potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
- l) alte măsuri în legătură cu înregistrările efectuate în registrul comerțului, dispuse de instanțele judecătorești, inclusiv prin acte procedurale care redau dispozitivul unei hotărâri judecătorești, sau de celelalte organe judiciare, cu modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerțului;
- m) acte emise de instituții și autorități publice în exercitarea atribuțiilor lor, stabilite prin lege, și care au legătură cu datele înregistrate din registrul comerțului;